

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 732/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
สวรรคโลก

โจทก์

นายราม เหมราช

จำเลย

นายราม เหมราช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,80 จำคุก 12 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
และในชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 400,000 บาท
(อันดับ 85)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุ
สมควรปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สุพจน์ นาคะพินธุ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>